

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen° Det.
N° 100 del 19/02/2024

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 51 del 19/02/2024

OGGETTO: Liquidazione di spesa - Lavori manutenzione ordinaria e straordinaria nella Sede Comunale - Ditta Costruzioni Tolone Srls.-
CIG (SMARTCIG): Z7F3DBD16F **Impegno:** 487 **Cap. 1084 - Cod. 0111202**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista e richiamata la propria determinazione n. 828 del 12/12/2023 con la quale veniva impegnata la somma complessiva di € 11.000,00 IVA compresa al 10% per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nella Sede Comunale, sul Cap. 1084 - Cod. 0111202 e contestualmente affidato il lavoro alla Ditta Costruzioni Tolone Srls P.I. 03585760790, con sede a Catanzaro in via Magna Grecia n° 217;

Constatato che il lavoro è stato regolarmente eseguito nel rispetto di quanto complessivamente stabilito con l'atto di affidamento e con le modalità ivi indicate;

Vista la fattura elettronica n. FPA 1/24 del 18/01/2024 di complessivi € 11.000,00 IVA compresa al 10%, della Ditta Costruzioni Tolone Srls P.I. 03585760790, con sede a Catanzaro in via Magna Grecia n° 217;

Accertata l'opportunità di procedere alla liquidazione;

Atteso che:

- ✓ l'art. 3, punto 5 della Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubbliche, prevede espressamente che *"Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante [...], il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante"*;
- ✓ è stato pertanto acquisito tramite portale dedicato dell'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione – il CIG: Z7F3DBD16F;

Richiamata la nota dell'Agenzia delle Entrate (Codice Fascicolo: 30/2023/33417), acquisita agli atti al prot. n° 40 del 03.01.2024, con la quale si ordina a questo Ente il pagamento della somma complessiva pari a € 4.572,86;

Verificata ed attestata la regolarità contributiva della Ditta Costruzioni Tolone Srls P.I. 03585760790, con sede a Catanzaro in via Magna Grecia n° 217, conservata agli atti, DURC prot. n° INAIL_41830738 fino al 18/04/2024;

Vista la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica nonché la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto l'articolo 3 della Legge n° 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Vista la Legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il D.Lgs. n° 152 del 03.04.2006;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n° 36;

D E T E R M I N A

per le motivazioni sopraesposte, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di liquidare la somma di complessiva € 11.000,00 IVA compresa al 10%, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nella Sede Comunale in favore della Ditta Costruzioni Tolone Srls P.I. 03585760790, con sede a Catanzaro in via Magna Grecia n° 217;

2. di gravare la relativa spesa sul Cap. 1084 – Cod. 0111202, del bilancio 2023 (residui);
3. di demandare all'Ufficio Ragioneria l'ottemperanza di quanto contenuto nella nota dell'Agenzia delle Entrate, prot. n° 40 del 03.01.2024, già in premessa richiamata;
4. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi degli artt.153 e 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
5. di prendere atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 07/06/1990 n° 241, come introdotto dall'art. 1, comma 41 della legge 06/11/2012 n° 190, non sussistono motivi di conflitto d'interesse, previsti dalla normativa vigente, per il Responsabile del Procedimento o per chi lo adotta;
6. di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento;
7. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e degli artt. 27 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'intervento: Cap. 1084 – Cod. 0111202, del bilancio 2023 (residui).

Squillace, lì _____

f.to Il Responsabile del Servizio
(Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

f.to L'Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)